



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, बुधवार, 13 नवंबर, 2019/1941 शक

New Delhi, Wednesday, 13th November, 2019/1941 Saka

புது தில்லி, புதன்கிழமை, 13 நவம்பர், 2019/1941 சக

Ministry of Law and Justice

(Legislative Department)

New Delhi

சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றுத் துறை)

புது தில்லி

The Translation in Tamil of the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995) is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts thereof in Tamil under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு வாரியச் சட்டம், 1995 (44/1995) இன் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத்தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன் மூலம் வெளியிடப்படுகின்றது. அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கூறு (அ) இன்படி இதுவே தமிழில் அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகம் எனக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

1995 ஆம் ஆண்டு தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு வாரியச் சட்டம்

(சட்ட எண் 44/1995)

[1995, டிசம்பர் 16]

நாட்டுத் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தவும் அதனை வாணிபத்தில் பயன்படுத்தவும் முயலுகிற அல்லது அயல்நாட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தைப் பரவலான உள்நாட்டுப் பயன்பாடுகளுக்குத் தழுவிப் பயன்படுத்துகிற தொழில்துறை நிறுவனங்களுக்கும் பிற முகவாண்மைகளுக்கும் சரியொப்ப மூலதனம் அல்லது பிற நிதியுதவி வழங்குவதற்காக வாரியம் ஒன்றை அமைப்பதற்காகவும் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது அதற்குச் சார்வுறுவான பொருட்பாடுகளுக்காகவும் வகை செய்வதற்கானதொரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தினால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகுத:-

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், 1995 ஆம் ஆண்டு தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு வாரியச் சட்டம் என்று வழங்கப்பெறும்.

குறுந்தலைப்பும்
தொடக்கமும்.

(2) இது, மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில், அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடும் அத்தகைய தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில் தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி, —

பொருள்
வரையறைகள்.

(அ) “வாரியம்” என்பது, 3 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி அமைக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு வாரியம் என்று பொருள்படும்;

(ஆ) “தலைமையாளர்” என்பது, வாரியத்தின் தலைமையாளர் என்று பொருள்படும்;

(இ) “நிதியம்” என்பது, 9 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி அமைக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டிற்கும் மற்றும் பயன்பாட்டிற்குமான நிதியம் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “உறுப்பினர்” என்பது, வாரியத்தின் ஓர் உறுப்பினர் என்று பொருள்படும் மற்றும் தலைமையாளரை உள்ளடக்கும்;

(உ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட விதிகளினால் வகுத்துரைக்கப்பட்டது என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “செயலாளர்” என்பது, 4 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி பதவியமர்த்தம் செய்யப்பெற்ற வாரியத்தின் செயலாளர் என்று பொருள்படும்;

(எ) இதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தும் பொருள் வரையறை செய்யப்படாத ஆனால், 1986 ஆம் ஆண்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மேல்வரிச் சட்டத்தில் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள சொற்களும் சொற்றொடர்களும், அந்தச் சட்டத்தில் அவற்றிற்கு முறையே குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களை உடையன ஆகும்.

32/1986.

அத்தியாயம் II

தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு வாரியம்

வாரியத்தை அமைத்தலும் அதன் இணைப் பாக்கமும்.

3. (1) மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச்சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு வாரியம் என வழங்கப்பெறும் வாரியம் ஒன்றை அமைத்தல் வேண்டும்.

(2) வாரியம், மேற்சொன்ன பெயரால், தொடர்ந்த நிலைப்பாடும் தனியுறு இலச்சினையும் கொண்டு, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, ஒப்பந்தம் செய்துகொள்வதற்கான அதிகாரத்துடன், ஒரு கூட்டுருமக் குழுமமாக இருத்தல் வேண்டும், மற்றும் மேற்சொன்ன பெயரால் வழக்கிடுதலும் வழக்கிடப்படுதலும் வேண்டும்.

(3) வாரியம், பின்வரும் உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும், அவர்களாவர்:—

(அ) அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையை நிருவகிக்கும் மைய அரசு அமைச்சகத்தை அல்லது துறையைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள இந்திய அரசு செயலாளர்— *பதவி வழித் தலைமையாளர்*;

(ஆ) அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சித் துறையை நிருவகிக்கும் மைய அரசு அமைச்சகத்தை அல்லது துறையைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள இந்திய அரசு செயலாளர்— *பதவி வழி*;

(இ) நிதித் (செலவினம்) துறையை நிருவகிக்கும் மைய அரசு அமைச்சகத்தை அல்லது துறையைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள இந்திய அரசு செயலாளர்— *பதவி வழி*;

(ஈ) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறையை நிருவகிக்கும் மைய அரசு அமைச்சகத்தை அல்லது துறையைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள இந்திய அரசு செயலாளர்— *பதவி வழி*;

(உ) தொழில்துறை மேம்பாட்டுத் துறையை நிருவகிக்கும் மைய அரசு அமைச்சகத்தை அல்லது துறையைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள இந்திய அரசு செயலாளர்— *பதவி வழி*;

(ஊ) ஊரக வளர்ச்சித் துறையை நிருவகிக்கும் மைய அரசு அமைச்சகத்தை அல்லது துறையைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள இந்திய அரசு செயலாளர்— *பதவி வழி*;

(எ) தொழில்நுட்ப மேம்பாடு மற்றும் பயன்பாடு, வங்கித்தொழில் மற்றும் நிதி, விசைத்தொழில், வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி ஆகிய துறைகளில் பட்டறிவுடைய நபர்களிடையேயிருந்து மையஅரசால் பதவியமர்த்தப்பட வேண்டியவர்களான வகுத்துரைக்கப்படலாகும் நால்வருக்கு மேற்படாத, அத்தகைய எண்ணிக்கையிலான நபர்கள், மற்றும்;

(ஏ) வாரியத்தின் செயலாளர்— *பதவி வழி*.

(4. (3) ஆம் உட்பிரிவின் (எ) கூறில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலமும் பிற பணி வரைக்கட்டுகளும், வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல்வேண்டும்.

(5) தலைமையாளர், வாரியத்தின் கூட்டங்களுக்குத் தலைமைதாங்குவதோடுங்கூட, வாரியத்தினால் அவருக்கு ஒப்படைக்கப்படலாகும் வாரியத்தின் அத்தகைய அதிகாரங்களையும் கடமைகளையும் மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய பிற அதிகாரங்களையும் கடமைகளையும் செலுத்துதலும் ஆற்றுதலும் வேண்டும்.

(6) வாரியத்தின் செயல் அல்லது நடவடிக்கை எதுவும் —

- (அ) வாரியத்திலுள்ள காலியிடம் எதனின், அல்லது அதனின் அமைப்பாக்கத்திலுள்ள குறைபாடு எதனின்;
- (ஆ) வாரியத்தின் ஓர் உறுப்பினராகச் செயலுறும் நபர் ஒருவரின் பதவியமர்த்தத்திலுள்ள குறைபாடு எதனின்;
- (இ) நேர்வின் தகுதியைப் பாதிக்காத வகையில் வாரியத்தின் நெறிமுறையிலுள்ள முறைகேடு எதனின்

காரணத்தால் மட்டுமே செல்லுந்தன்மையற்றதாக்கப்படுதலாகாது.

4. (1) வாரியம், இந்தச் சட்டத்தின்படி அதன் செயற்பணிகளைத் திறம்பட ஆற்றுவதற்காக அது தேவையெனக் கருதுகிறவாறு செயலாளரையும் மற்றும் அத்தகைய பிற அலுவலர்களையும் பணியாளர்களையும் பணியமர்த்தலாம்.

வாரியத்தின் செயலாளர் மற்றும் பிற அலுவலர்கள் பணியாளர்கள்.

(2) வாரியத்தின் செயலாளர் மற்றும் பிற அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் ஆகியோரின் பணி வரையறைகளும் வரைக்காட்டுகளும் ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளினால் தீர்மானிக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்.

5. (1) இதற்கென செய்யப்பட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு, வாரியம், இந்தச் சட்டத்தின்படி திறம்பட அதன் கடமைகளை ஆற்றுவதற்காகவும் அதன் செயற்பணிகளைப் புரிவதற்காகவும் தேவைப்படலாகும் அத்தகைய குழுக்களை அமர்த்தலாம்.

வாரியத்தின் குழுக்கள்.

(2) வாரியம், அது பொருத்தமெனக் கருதுகிறவாறு அத்தகைய எண்ணிக்கையில் வாரியத்தின் உறுப்பினர்களாக அல்லாத நபர்களை, (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி அமர்த்தப்பட்ட குழு எதனின் உறுப்பினர்களாக உடனொத்துத் தேர்வு செய்வதற்கு அதிகாரம் கொண்டிருத்தல் வேண்டும், மற்றும் அவ்வாறு உடனொத்துத் தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர், குழுவின் கூட்டங்களுக்கு வருகைதருவதற்கும் குழுவின் நடவடிக்கைகளில் பங்குகொள்வதற்கும் உரிமையுடையவராவார், ஆனால் வாக்களிக்கும் உரிமை கொண்டவராகார்.

6. வாரியம்,—

வாரியத்தின் செயற்பணிகள்.

(அ) நாட்டுத் தொழில்நுட்பத்தை வாணிபத்தில் பயன்படுத்த முயலுகிற அல்லது அயல்நாட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தைப் பரவலான உள்நாட்டுப் பயன்பாடுகளுக்குத் தழுவிப் பயன்படுத்துகிற தொழில்துறை நிறுவனங்களுக்கும் பிற முகவாண்மைகளுக்கும், ஒழுங்குறுத்தும்விதிகளினால் தீர்மானிக்கப்படலாகும் அத்தகைய வரைக்காட்டுகளுக்கு உட்பட்டு, சரியொப்ப மூலதனத்தை அல்லது பிற நிதியுதவிக்கு வகை செய்யலாம்;

(ஆ) மைய அரசால் ஏற்பளிக்கப்படலாகிறவாறு நாட்டுத் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துவதில் அல்லது வெளிநாட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை வாணிபப் பயன்பாட்டிற்காகத் தழுவிப் பயன்படுத்துவதில் ஈடுபட்டுள்ள அத்தகைய ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவிக்கு வகை செய்யலாம்;

(இ) மைய அரசால் அதனிடம் ஒப்படைக்கப்படலாகும் அத்தகைய பிற செயற்பணிகளைப் புரியலாம்.

அத்தியாயம் III

நிதியுதவி வழங்குவற்கான விண்ணப்பம்

7. (1) 6ம் பிரிவின்படி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்காக நிதியுதவி வழங்குவதற்கான விண்ணப்பம் ஒன்று, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய படிவத்தில், வாரியத்திற்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

நிதியுதவி முதலானவை வழங்குவதற்கான விண்ணப்பம்.

(2) வாரியம், விண்ணப்பத்தினை ஆய்வு செய்த பின்பும் மற்றும் தாம் தேவையெனக்கொள்ளும் அத்தகைய விசாரணைகளைச் செய்த பின்பும், எழுத்துவடிவிலான ஆணை வாயிலாக, நிதியுதவி வழங்கலாம் அல்லது அதனை வழங்க மறுக்கலாம்:

வரம்புரையாக: வழங்க மறுத்தல் எதுவும், விண்ணப்பதாரருக்கு விசாரணை செய்வதற்கான வாய்ப்பு ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, செய்யப்படுதலாகாது.

அத்தியாயம் IV

நிதி, கணக்குகள் மற்றும் தணிக்கை

மைய அரசால்
வழங்கப்படும்
மானியங்களும்
பெறுகடன்களும்.

8. மைய அரசு, இதற்கென நாடாளுமன்றத்தினால் சட்டத்தின் வாயிலாகச் செய்யப்படும் உரிய நிதி ஒதுக்களிப்பிற்குப் பின்பு, அந்த அரசு தேவையெனக் கருதும் அத்தகைய பணத்தொகைகளை மானியங்களாகவும் பெறுகடன்களாகவும் வாரியத்திற்கு வழங்கலாம்.

தொழில்நுட்ப
மேம்பாட்டு
மற்றும்
பயன்பாட்டு
நிதியும்.

9. (1) தொழில்நுட்ப மேம்பாடு மற்றும் பயன்பாட்டிற்காக நிதியும் ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் மற்றும் அந்த நிதியத்தில்—

- (அ) 8 ஆம் பிரிவின்படி, மைய அரசால், வாரியத்திற்கு வழங்கப்படும் மானியங்கள் மற்றும் பெறுகடன்கள் எவையும்;
- (ஆ) பிற ஆதாரம் எதிலிருந்தும் வாரியத்தினால் பெறப்படும் பணத்தொகைகள் அனைத்தும்;
- (இ) நிதியத்திலிருந்து வழங்கப்பட்ட தொகைகளிலிருந்து செய்யப்படும் வசூலிப்புகள்; மற்றும்
- (ஈ) நிதியத்தின் தொகையினை முதலீடு செய்ததிலிருந்து பெறப்படும் வருமானம் எதுவும்

வரவு வைக்கப்பட்டு இருத்தல் வேண்டும்.

(2) நிதியமானது, —

- (அ) இந்தச் சட்டத்தினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குறிக்கோள் மீதும் அந்த நோக்கங்களுக்காகவுமான செலவுகளைச் செய்வதற்காகவும்;
- (ஆ) வாரியத்தின் அலுவலர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்களுக்கான வரையுதியங்கள், படித்தொகைகள் மற்றும் பிற செலவுகளைச் செய்வதற்காகவும்; மற்றும்
- (இ) இந்தச் சட்டத்தின்படி, வாரியம், அதன் செயற்பணிகளை ஆற்றுகையில் அதன் செலவுகளைச் செய்வதற்காகவும்

பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

10. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையன்றும் அதுமுதற்கொண்டும்,—

- (அ) 1964 ஆம் ஆண்டு இந்திய தொழில் வளர்ச்சி வங்கிச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிரிவின்படி, வளர்ச்சி வங்கியினால் நிறுவப்பட்ட மேம்பாட்டு உதவி நிதியத்தின் பகுதியாக இருக்கும் 1986 ஆம் ஆண்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மேல்வரிச் சட்டத்தின் 5 ஆம் பிரிவின்படி உருவாக்கப்பட்ட இடரேற்பு மூலதன நிதியத்தினால் வரவில் இருக்கும் பணங்கள் வாரியத்திற்கு மாற்றப்பட்டு அதில் உற்றமைந்து இருத்தல் வேண்டும்;
- (ஆ) அத்தகைய தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு, வளர்ச்சி வங்கிக்குக் கொடுபடவேண்டிய பணத்தொகைகள் அனைத்தும் வாரியத்திற்குக் கொடுபடவேண்டியதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்;
- (இ) இடரேற்பு மூலதன நிதியத்தின் நோக்கத்திற்காக அல்லது அதன் தொடர்பாக, அத்தகைய தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு, வளர்ச்சி வங்கியினால் ஏற்கநேரிட்ட உறுகடன்கள், கடமைப்பொறுப்புகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் அனைத்தும், செய்துகொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் அல்லது உடன்பாடுகள் அனைத்தும் மற்றும் அதனால், அதனுடன் அல்லது அதற்காகச் செய்யப்பட ஈடுபடுத்தப்பட்ட பொருட்பாடுகள் மற்றும்

18/1964.

32/1986.

பண
வரவுகளையும்
கடப்பாடுகளையும்
மாற்றுதல்.

செயல்கள் அனைத்தும் வாரியத்தினால், அதனுடன் அல்லது அதற்காக ஏற்க நேரிட்டிருப்பதாக, செய்துகொள்ளப்பட்டிருப்பதாக அல்லது ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும்

- (ஈ) அத்தகைய தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு, வளர்ச்சி வங்கியினாலோ அல்லது அதற்கு எதிராகவோ எந்த உரிமைவழக்குகளுக்காகவும் பிற சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காகவும் தொடரப்பட்டிருந்திருக்கக்கூடுமோ அந்த உரிமைவழக்குகள் அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் வாரியத்தினாலோ அல்லது அதற்கு எதிராகவோ தொடர்ந்து நடத்தப்படலாம் அல்லது தொடரப்படலாம்.

11. வாரியம், ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய வடிவத்திலும் மற்றும் அத்தகைய காலத்திலும் வாரியத்தின் வரவு செலவினங்கள் மதிப்பீட்டினைக் காட்டும், அடுத்த நிதியாண்டிற்கான அதன் வரவு-செலவுத் திட்டத்தைத் தயாரித்து அதனை மைய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.

வரவு செலவுத் திட்டம்.

12. வாரியம், ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய வடிவத்திலும் மற்றும் அத்தகைய காலத்திலும், முந்திய நிதியாண்டின்போது அதனின் நடவடிக்கைகளின் முழு விவரம் ஒன்றைக் கொடுக்கும் அதன் ஆண்டு அறிக்கையைத் தயாரித்து அதனின் படி ஒன்றை மைய அரசுக்குப் பணிந்தனுப்பதல் வேண்டும்.

ஆண்டு அறிக்கை.

13. (1) வாரியம், முறையான கணக்குகளையும் பிற தொடர்புற்ற ஆவணங்களையும் வைத்துவருதலும் மற்றும் இந்தியக் கணக்காய்வர்-தலைமைத் தணிக்கையருடன் கலந்தாய்வு செய்து மைய அரசால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய வடிவத்தில் கணக்குகளின் ஆண்டு விவரவுரை ஒன்றினைத் தயாரித்தலும் வேண்டும்.

கணக்குகளும் தணிக்கையும்.

(2) இந்தியக் கணக்காய்வர்-தலைமைத் தணிக்கையர் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி வாரியத்தின் கணக்குகளைத் தணிக்கை செய்வது தொடர்பாக அவரால் பதவியமர்த்தம் செய்யப்பெற்ற பிற நபர் எவரும், அரசுக் கணக்குகளைத் தணிக்கை செய்வது தொடர்பாக இந்தியக் கணக்காய்வர்-தலைமைத் தணிக்கையர் கொண்டிருப்பது போன்று, அத்தகைய தணிக்கை தொடர்பாக அதே உரிமைகளும் மதிப்புரிமைகளும் அதிகார அடைவும் கொண்டிருப்பார் மற்றும், குறிப்பாக, இந்தச் சட்டத்தின்படி புத்தகங்கள், கணக்குகள், தொடர்புடைய செலவுச்சீட்டுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்கள் மற்றும் கடிதங்கள் ஆகியவற்றை முன்னிடுமாறு கோருவதற்கும் மற்றும் வாரியத்தின் அலுவலகங்கள் எவற்றையும் ஆய்வு செய்வதற்கும் உரிமை கொண்டிருப்பார்.

(3) வாரியத்தின் கணக்குகள், ஆண்டுதோறும், இந்தியக் கணக்காய்வர்-தலைமைத் தணிக்கையரால் தணிக்கை செய்யப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய தணிக்கை தொடர்பாக செய்ய நேர்ந்த செலவினம் எதுவும், வாரியத்தால், இந்தியக் கணக்காய்வர்-தலைமைத் தணிக்கையருக்கு வழங்கப்படத்தக்கதாகும்.

(4) வாரியம், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய தேதிக்கு முன்பு, தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகளின் படியினை, தணிக்கையாளரின் அறிக்கையுடன் சேர்த்து மைய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.

14. மைய அரசு, ஆண்டு அறிக்கையையும் தணிக்கையாளரின் அறிக்கையையும், அவை பெறப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில் நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும், வைக்கப்படுமாறு செய்தல் வேண்டும்.

ஆண்டு அறிக்கையும் தணிக்கையாளரின் அறிக்கையும் நாடாளுமன்றத்தின் முன்பு வைக்கப் படுதல்.

அத்தியாயம் V

பல்வகை

15. (1) வாரியத்திடமிருந்து நிதியுதவி பெற்று வரும் ஒரு தொழில்துறை நிறுவகம் அல்லது ஒரு நிறுவனம், ஒழுங்குறுத்தும்விதிகளினால் தீர்மானிக்கப்படலாகும் அத்தகைய வடிவத்திலும் அத்தகைய காலத்திலும், வாரியத்திற்கு விவர அறிக்கையை அளித்தல் வேண்டும்.

வாரியத்திற்கு விவர அறிக்கைகள் அளிக்கப்படுதல்.

(2) வாரியம், இந்தப் பிரிவின்படி செய்யப்படும் விவரஅறிக்கை எதனின் துல்லியத்தைச் சரிபார்க்கும் பொருட்டு, எச்சமயத்திலும் (1) ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொழில்துறை நிறுவகம் அல்லது நிறுவனம் எதனையும் பார்வையிடுவதற்கு அலுவலர் ஒருவருக்கு அதிகாரமளிக்கலாம்.

பணிப்புரைகள் வழங்குவதற்கு மைய அரசுக்குள்ள அதிகாரம்.

16. (1) இந்தச் சட்டத்தின் மேலே கண்ட வகையங்களுக்குக் குந்தகமின்றி, வாரியம், இந்தச் சட்டத்தின்படி அதன் செயற்பணிகளையும் கடமைகளையும் ஆற்றுகையில் கொள்கை பற்றிய பிரச்சினைகளில் மைய அரசு, அவ்வப்போது எழுத்துவடிவில் கொடுக்கலாகும் அத்தகைய பணிப்புரைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.

வரம்புரையாக: வாரியம், இந்த உட்பிரிவின்படி பணிப்புரை எதுவும் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பு, இயலுமளவு அதன் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு ஒன்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) பிரச்சினை ஒன்று கொள்கை பற்றியதொன்றா இல்லையா என்பதில் மையஅரசின் முடிபே அறுதியானதாகும்.

வாரியத்தைக் கலைத்துக் கைக்கொள்வதற்கு மைய அரசுக்குள்ள அதிகாரம்.

17. (1) மைய அரசு, எச்சமயத்திலும்,—

(அ) கடுமையான நெருக்கடிநிலை காரணமாக, வாரியம், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களாலோ அவற்றின் வழியாலோ அதற்கு விதிக்கப்பட்ட செயற்பணிகளையும் கடமைகளையும் ஆற்ற இயலாதிருக்கிறது என்று; அல்லது

(ஆ) வாரியம், இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசால் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரை எதற்கும் இணங்கி நடப்பதில் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களாலோ அவற்றின் வழியாலோ அதற்கு விதிக்கப்பட்ட செயற்பணிகளையும் கடமைகளையும் ஆற்றுவதில் தொடர்ந்து தவறுகை செய்திருக்கிறது என்றும் அத்தகைய தவறுகையின் விளைவாக வாரியத்தின் நிதி நிலையோ அல்லது வாரியத்தின் நிருவாகமோ சீர்குலைந்திருக்கிறது என்று; அல்லது

(இ) பொது நலனில் அவ்வாறு செய்வதைத் தேவையாக்கும் சூழ்நிலைகள் நிலவுகிறது என்று

கருதுமாயின், மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அவ்வறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் ஆறு மாதங்களுக்கு மேற்படாத அத்தகைய காலஅளவிற்கு வாரியத்தைக் கலைத்துக் கைக்கொள்ளலாம்.

(2) வாரியத்தைக் கலைத்துக்கைக்கொண்டு (1) ஆம் உட்பிரிவின்படியான அறிவிக்கையொன்றை வெளியிடுவதன் பேரில்,—

(அ) உறுப்பினர்கள் அனைவரும், கலைத்துக்கைக்கொள்ளும் தேதியிலிருந்து, தம் பதவிகளை விட்டகலுதல் வேண்டும்;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களாலோ அவற்றின் வழியாலோ வாரியத்தால் அல்லது அதன் சார்பாக செலுத்தப்படலாகும் அல்லது ஆற்றப்படலாகும் அதிகாரங்கள், செயற்பணிகள் மற்றும் கடமைகள் அனைத்தும், (3)ஆம் உட்பிரிவின்படி வாரியம் மறுஅமைப்புச் செய்யப்படும் வரையில், மைய அரசு பணிக்கும் அத்தகைய நபரால் அல்லது நபர்களால் செலுத்தப்படுதலும் ஆற்றப்படுதலும் வேண்டும்; மற்றும்

(இ) வாரியத்தினால் சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கப்படும் அல்லது கட்டுப்பட்டில் வைத்திருக்கப்படும் சொத்து அனைத்தும், (3) ஆம் உட்பிரிவின்படி வாரியம் மறுஅமைப்புச் செய்யப்படும் வரையில் மைய அரசிடம் உற்றமைந்திருத்தல் வேண்டும்.

(3). (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட கலைத்துக்கைக்கொள்ளும் காலஅளவு கழிவுறுவதன்பேரில், மைய அரசு, புதியப் பதவியமர்த்தம் ஒன்றின் மூலம் வாரியத்தை மறுஅமைப்புச் செய்யலாம் மற்றும் அத்தகைய நேர்வில், (2) ஆம் உட்பிரிவின் (அ) கூறின்படி தம் பதவிகளை விட்டகன்ற நபர் அல்லது நபர்கள் எவரும், பதவியமர்த்தத்திற்குத் தகுதிக்கேற்றவராகக் கொள்ளப்படுதலாகாது:

வரம்புரையாக: மைய அரசு, கலைத்துக்கைக்கொள்ளலின் கால அளவு கழிவுறுவதற்கு முன்பு, எச்சமயத்திலும், இந்த உட்பிரிவின்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

(4). மைய அரசு, (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை ஒன்றையும் மற்றும் இந்தப் பிரிவின்படி எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதனின் முழு விவர அறிக்கை ஒன்றையும் மற்றும் அத்தகைய நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கும் சூழ்நிலைகளையும் மிக விரைவில் நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும் வைக்கப்படுமாறு செய்தல் வேண்டும்.

18. வாரியம், எழுத்துவடிவில் பொதுவான அல்லது சிறப்பு ஆணை வாயிலாக, அந்த ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் வரைக்கட்டுகள் மற்றும் வரம்புகள் எவையேனுமிருப்பின், அத்தகைய வரைக்கட்டுகளுக்கும் வரம்புகளுக்கும் உட்பட்டு, இந்தச் சட்டத்தின்படியான (22 ஆம் பிரிவின்படியான அதிகாரம் நீங்கலாக), அது தேவையெனக் கருதலாகும் அதன் அதிகாரங்களையும் செயற்பணிகளையும் வாரியத்தின் தலைமையாளருக்கு அல்லது பிற உறுப்பினர் எவருக்கும் அல்லது அலுவலர் எவருக்கும் ஒப்படைவு செய்யலாம்.

ஒப்படைவு.

19. வாரியத்தின் உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்கள் அனைவரும், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களில் எதற்கும் இணங்கச் செயலுறும்போது அல்லது செயலுறுவதாகப் புலப்படும்போது, இந்திய தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் 21 ஆம் பிரிவின் பொருளின்படி அரசுப் பணியாளர்களாகக் கொள்ளப்படுவர்.

வாரியத்தின் உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அரசுப் பணியாளர்களாக இருத்தல்.

20. இந்தச் சட்டத்தின்படியோ அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட விதிகளின் அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதிகளின்படியோ நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்வதற்குக் கருதப்பட்ட எதற்காகவும், அரசுக்கு அல்லது வாரியத்திற்கு அல்லது அதனால் அமர்த்தப்பட்ட குழுவிற்கு அல்லது வாரியத்தின் அல்லது அத்தகைய குழுவின் உறுப்பினர் எவருக்கும் அல்லது அரசின் அல்லது வாரியத்தின் அலுவலர் அல்லது பணியாளர் எவருக்கும் அல்லது அரசால் அல்லது வாரியத்தால் அதிகாரமளிக்கப் பெற்ற பிற நபர் எவருக்கும் எதிராக, குற்றவழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும், தொடரப்படுதல் ஆகாது.

நல்லெண்ணத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு.

21. (1) மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகளைச் செய்யலாம்.

விதிகளைச் செய்வதற்கு மைய அரசுக்குள்ள அதிகாரம்.

(2) மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றி, அத்தகைய விதிகள், பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் வகை செய்யலாம், அவையாவன:-

- (அ) 3 ஆம் பிரிவின் (3) ஆம் உட்பிரிவின் (எ) கூறின்படி, வாரிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை;
- (ஆ) 3 ஆம் பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவின்படி, வாரிய உறுப்பினர்களின் பதவிக் காலம் மற்றும் பிற பணி வரைக்கட்டுகள்;
- (இ) 3 ஆம் பிரிவின் (5) ஆம் உட்பிரிவின்படி, தலைமையாளரின் அதிகாரங்களும் கடமைகளும்;
- (ஈ) 5 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி, குழுக்களின் அமைப்பு;
- (உ) 7 ஆம் பிரிவின், (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி, விண்ணப்பத்தின் படிவம்;
- (ஊ) 11 ஆம் பிரிவின்படி, வாரியம் எந்த வடிவத்திலும் எந்தக் கால அளவிலும் அதன் வரவு-செலவுத் திட்டத்தையும் மற்றும் 12 ஆம் பிரிவின்படி அதன் ஆண்டு அறிக்கையையும் தயாரித்தல் வேண்டுமோ அந்த வடிவமும் கால அளவும்;

- (எ) 13 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி கணக்குகளின் ஆண்டு விவரவுரையின் வடிவம் மற்றும் அந்தப் பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவின்படி எந்தத் தேதிக்கு முன்பு கணக்குகளின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட படி மைய அரசுக்கு அனுப்பப்படலாகுமோ அந்தத் தேதி;
- (ஏ) எந்தப் பிற பொருட்பாடு பொறுத்து விதிகளினால் வகுத்துரைக்கப்பட வேண்டுமோ அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகுமோ, அல்லது வகையம் செய்யப்பட வேண்டுமோ அல்லது வகை செய்யப்படலாகுமோ அந்தப் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளைச் செய்வதற்கு வாரியத்திற்குள்ள அதிகாரம்.

22. (1) வாரியம், மைய அரசின் முன் ஒப்பளிப்புடன், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, பொதுவாக இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக, இந்தச் சட்டத்திற்கும் விதிகளுக்கும் இணங்கிய ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளைச் செய்யலாம்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய ஒழுங்குறுத்தும்விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் வகை செய்யலாம், அவையாவன:—

- (அ) 4 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவின்படி வாரியத்தின் செயலாளர் மற்றும் பிற அலுவலர்களின் மற்றும் பணியாளர்களின் பணி வரையுரைகளும் வரைக்கட்டுகளும்;
- (ஆ) எந்த வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு 6 ஆம் பிரிவின் (அ) கூறினபடி சரியொப்ப மூலதனம் வாரியத்தினால் வகை செய்யப்படலாகுமோ அந்த வரைக்கட்டுகள்;
- (இ) 15 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி எந்த வடிவத்திலும் எந்தக் காலத்திலும் விவரஅறிக்கைகள் வாரியத்திற்கு அனுப்பப்படலாகுமோ அந்த வடிவம் மற்றும் காலம்.

நாடாளுமன்றத்தின் முன்பு வைக்கப்பட வேண்டிய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள்.

23. இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தும்விதி ஒவ்வொன்றும், அது செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடியவிரைவில் நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது, முப்பது நாட்கள் கொண்ட ஒரு மொத்தக் காலஅளவிற்கு ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களாகவோ அமர்வில் இருக்கையில் அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மேலும் மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதியில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதி செய்யப்படுதலாகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன்பின்பு, அந்த விதி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதி அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும்; அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும்; எனினும் அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த விதியின்படி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனுடைய செல்லுந்நன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.